

ITER CRIMINIS E CONSUMAÇÃO

ITER CRIMINIS — CAMINHO DO CRIME

O *iter criminis* possui grande relevância nas provas, não apenas por ser um conteúdo cobrado pelos examinadores, mas, também, porque o seu entendimento é extremamente importante para que se entenda e compreenda outros institutos do Direito Penal, como, por exemplo, a tentativa, o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária.

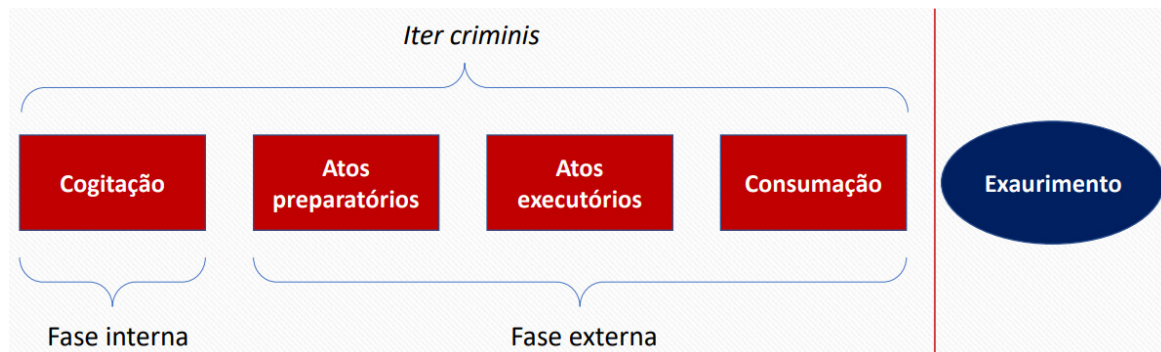
É composto de duas fases:

1) Fase interna

- Cogitação

2) Fase externa

- Preparação (atos preparatórios)
- Execução (atos executórios)
- Consumação



O *iter criminis* é a cogitação (fase interna), a preparação, a execução e a consumação do crime – essas três etapas fazem parte da fase externa.

O exaurimento do crime está fora do *iter criminis*, sendo possível em vários crimes e podendo ser valorado na pena, mas apenas em momento posterior.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (CEFET-BA/PC-BA/DELEGADO DE POLÍCIA/2008) Por *iter criminis* compreende-se o conjunto de
- Atos de execução do delito.
 - Atos preparatórios antecedentes ao delito.
 - Atos de consumação do delito.
 - Fases pelas quais passa o delito.
 - Atos de cogitação.



COMENTÁRIO

Os atos de execução, de preparação, de consumação e de cogitação são fases do *iter criminis*.

Cogitação (Fase Interna)

A cogitação é a primeira fase do *iter criminis*. É configurada como fase interna por se realizar na cabeça do agente quando surge a ideia de praticar a conduta delituosa.

Em nenhuma hipótese é punível, já que ninguém pode ser punido por seus pensamentos pelo Direito Penal.

A fase da cogitação não se confunde com a premeditação – que fica dentro da cogitação e dos atos preparatórios, sendo tudo aquilo que o agente faz, pensa e organiza para a prática de um crime. Da mesma forma, os atos preparatórios não são a premeditação.

A cogitação pode ser dividida em 3 etapas:

1. Idealização – surge a ideia de cometer o delito.
2. Deliberação – análise dos pontos favoráveis e contrários à prática do delito.
3. Resolução – decisão pelo cometimento ou não do delito.

Mesmo que o agente decida efetivamente praticar o crime, ele não pode ser punido, pois ainda não externou a sua vontade.



5m

ANOTAÇÕES

Preparação (Fase Externa)

A fase de preparação (atos preparatórios) é a criação prévia das condições necessárias à prática do delito.



Em regra, os atos preparatórios não são puníveis pelo Código Penal, mas há duas exceções:

1. Quando o próprio ato preparatório configura um crime de conduta;

Exemplo: comprar e portar uma arma com a finalidade de matar alguém. Se o agente cometer o homicídio com a arma de fogo, não responde pelo porte da arma, que restaria absorvido pelo crime de homicídio em razão do princípio da consunção.

A conduta de portar uma arma de fogo é, isoladamente, considerada um crime pelos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826.

2. Por meio dos chamados crimes-obstáculo.

Exemplos:

CP, art. 288 – associação criminosa;

CP, art. 291 – petrecho para falsificação de moeda;

CP, art. 286 – incitação ao crime;

Lei n. 13.260/2016, art. 5º – atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumir tal delito.



No exemplo de aquisição de petrecho para falsificação de moeda, se o agente conseguir de fato falsificar a moeda (art. 289 do Código Penal), o crime-obstáculo de petrecho para falsificação vai restar absorvido pelo princípio da consunção. Porém, se não ocorrer o ato de falsificação, só o fato de ter posse de petrecho para tal é considerado um crime-obstáculo em que o agente será punido.

Os crimes-obstáculo são condutas punidas pelo legislador e que configuram atos preparatórios.

Execução (Fase Externa)

A fase de execução é a exteriorização da conduta por meio de atos idôneos e inequívocos para alcançar o resultado criminoso desejado.

É na fase de execução que o Direito Penal passa a incidir sobre a conduta do agente.

ANOTAÇÕES

A tentativa é a prática de atos executórios com a finalidade de cometer um crime, mas cuja consumação não ocorre por razões alheias à vontade do agente. A tentativa será punível ainda que o resultado naturalístico almejado não seja alcançado.

No momento em que se inicia os atos executórios já pode-se dizer que houve tentativa de um crime.

Em que momento o agente deixa de praticar atos preparatórios e passa a praticar atos executórios?

É difícil vislumbrar o momento exato em que o agente saiu dos atos preparatórios e deu início aos atos executórios. Por esta razão, foram criadas teorias para tentar entender em que momento ocorre a transação dos atos preparatórios para os executórios.

- Teoria subjetiva – não há transação dos atos preparatórios para os atos executórios. Leva-se em consideração o plano interno do agente. Esta teoria não é adotada no Direito Penal Brasileiro.
- Teoria objetiva – deve haver a exteriorização de atos idôneos e inequívocos para a realização do tipo penal.

Esta é a teoria adotada no Direito Penal Brasileiro. Para identificar a exteriorização de atos idôneos e inequívocos a teoria objetiva se subdivide em quatro.

ATENÇÃO

As quatro teorias para identificar a exteriorização dos atos idôneos não são frequentemente cobradas em provas, apenas nos concursos para os cargos de Delegado de Polícia, Magistratura e Ministério Público.

Teorias Objetivas

- Teoria da hostilidade ao bem jurídico – atos executórios são aqueles que atacam o bem jurídico, criando uma situação concreta de perigo. Exemplo: agente armado que se esconde atrás de uma árvore esperando a sua vítima passar para atacá-la. Esta teoria não é adotada pelo Direito Penal Brasileiro por ser muito rígida e complicada para ser entendida.
- Teoria objetivo-material – são considerados atos executórios os imediatamente anteriores à prática do núcleo do tipo, da perspectiva do terceiro observador.

ANOTAÇÕES



Assim, para um terceiro observador, o fato de o agente apontar a arma para a vítima já configura crime. Esta teoria é pouco aceita no Direito Penal Brasileiro.

- Teoria objetivo-individual (ou objetivo-subjetiva) – são considerados atos executórios ou imediatamente anteriores à prática do núcleo do tipo, da perspectiva do próprio autor. Nesta teoria, que é aceita pelo Direito Penal Brasileiro, analisa-se a perspectiva do autor, que é depreendida do caso concreto.
- Teoria objetivo-formal (ou lógico-formal) – compreende-se atos executórios somente a partir do momento que o agente realiza o verbo núcleo do tipo penal. Esta é a teoria mais aceita pelo Direito Penal Brasileiro. De acordo com ela, o autor só pode ser preso por, por exemplo, homicídio quando efetivamente matar a sua vítima. Aliás, esta teoria é muitas vezes adotada nos crimes de homicídio.



30m

Assim, varia muito a análise do caso concreto para saber se será adotada a teoria objetivo-material, a teoria objetivo-individual ou a teoria objetivo-formal.

A teoria da hostilidade ao bem jurídico não é aceita pela doutrina por antecipar demais o momento do ato executório.

Consumação (Fase Externa)

Código Penal, art. 14. Diz-se o crime:

I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

EXAURIMENTO

O crime exaurido é o crime plenamente esgotado.

Refere-se a acontecimentos posteriores à consumação do delito. Exemplo: extorsão mediante sequestro.



35m

CP, art. 159. “Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate”.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O exemplo diz respeito a um crime formal, que é um crime que se consome independentemente da obtenção da vantagem pelo autor.

Importante ressaltar que o exaurimento não integra o *iter criminis*. O exaurimento influencia na dosimetria da pena em sua primeira fase, quando o juiz decide sobre a pena base do réu.

CP, art. 59. “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.”

Eventualmente, o exaurimento pode atuar como:

- Qualificadora (exemplo: art. 329, § 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa);
- Causa de aumento de pena (exemplo: art. 317, § 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional).



DIRETO DO CONCURSO

2. (CESPE/TER-BA/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2010) O exaurimento de um crime pressupõe a ocorrência de sua consumação.



COMENTÁRIO

Para que se tenha o exaurimento é necessário que tenha havido a consumação.



40m

3. (CESPE/PC-BA/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/2013) No que concerne aos crimes contra a Administração Pública, julgue o item que se segue.

O crime de concussão é delito próprio e consiste na exigência do agente, direta ou indireta, em obter da vítima vantagem indevida, para si para outrem, e consuma-se com a mera exigência, sendo o recebimento da vantagem considerado como exaurimento do crime.



COMENTÁRIO

Concussão, art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O crime de concussão é um crime formal.

O simples fato de o agente público exigir uma vantagem ilícita em razão da sua função que desempenha configura o crime de concussão consumado. Mas, se o agente, além de exigir, consegue receber a vantagem que havia exigido, o crime estará exaurido.

Em caso de roubo ou furto de celular, a partir do momento em que há a inversão da posse do celular da vítima para o agente o crime está consumado.

Se a intenção do agente em praticar a ação era de conseguir uma determinada quantia de dinheiro, e para isso vende o celular para um terceiro, que não sabia que o objeto é produto de furto, havia uma tese que compreendia que neste momento o agente responderia por estelionato.

Porém, a jurisprudência entende que, como a intenção do agente era obter o dinheiro com o furto, a venda do celular é o exaurimento do crime de furto ou de roubo praticado.

GABARITO

1. d
2. C
3. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
